



**PUTUSAN**  
Nomor 1288 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA CABANG INOBONTO cq. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA MANADO**, berkedudukan di Jalan Piere Tendean, Kompleks Mega Mas Marina Blok A1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Johanis Christianus Salibana, S.E., M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Semmy Mananoma, S.H., M.H., dan Dr. Gladi Angel Ria Dendape, S.H., M.H., Para Advokat pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma Dana, beralamat di Jalan Piere Tendean, Kompleks Marina Plaza Blok A.1, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;

Pemohon Kasasi semula Tergugat I;

**L a w a n**

**SHELLA MARGARETA**, bertempat tinggal di Poigar II, RT/RW 000/000, Desa Poigar II, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara; Termohon Kasasi semula Penggugat;

**D a n**

**PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA CABANG MANADO cq. PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA PUSAT**, berkedudukan di Setiabudi Atrium Lantai 3, Suite 310 - 310 - A, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Tjiendra Widjaja selaku Direktur, dalam hal

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024*



ini memberikan kuasa kepada Bonie Guido, S.H., Benedikto Almando, S.H., M.Kn., Margaret Tacia Situmorang, S.H., Andrianson Natanael Situmorang, S.H., I Nyoman Sindhu Gautama, S.H., dan Febby Gobel, S.H., Para Advokat pada kantor Hukum Guido Hidayanto & Partners Law Firm, beralamat di World Trade Center 3, Level 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diperlihatkan di hadapan pengadilan;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang tidak mengurus proses klaim asuransi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk Mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024



8. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing membayar kerugian Inmateril Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II masing-masing untuk membayar uang dwangsom masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau:

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kompetensi kewenangan mengadili secara relatif;
2. Gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat ditujukan ke alamat pengadilan negeri yang tidak sesuai dengan kompetensi relatif;
2. Gugatan Penggugat "*error in persona*" dikarenakan kedudukan Penggugat tidak sesuai dengan kapasitasnya;
3. Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur *fundamentum petendi*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 4 Oktober 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diperlihatkan di hadapan pengadilan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk Mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.182.000 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 39/PDT/2023/PT MND, tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mnd *juncto* Nomor 39/PDT/2023/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal tanggal 26 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 39/PDT/2023/PT MND tanggal 28 Maret 2023 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 4 Oktober 2022;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2023 dan Turut Termohon Kasasi diterima tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Manado) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Manado) yang mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana berdasarkan klarifikasi Tergugat I kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan penjelasan bahwa terbukti pada saat pengajuan klaim asuransi jiwa diketahui bahwa polis atas nama Debitur/Ibu Penggugat (Almh. Sherly Mokodongan) tidak terbit, untuk itu terbukti Tergugat I selaku Kreditur tidak secara lengkap dalam memberikan informasi kepada Debitur/Ibu Penggugat (Almh. Sherly Mokodongan) sehingga Tergugat I selaku Kreditur dan sekaligus selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah tidak mempedomani Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan terhadap perbuatan

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024



Tergugat I tersebut terbukti telah merugikan Debitur/Ibu Penggugat (Almh. Sherly Mokodongan) semasa hidupnya yang saat ini diwakili secara sah oleh Penggugat sebagai ahli warisnya, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Penggugat, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan yaitu meniadakan amar kedua karena merupakan bagian dari yang telah dipertimbangkan dan begitu pula amar kelima karena dianggap berlebihan dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA CABANG INOBONTO cq. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA MANADO tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA CABANG INOBONTO cq. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT PRISMA DANA MANADO**, tersebut;
- Memperbaiki amar Pengadilan Tinggi Manado Nomor 39/PDT/2023/PT MND tanggal 28 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 660/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 4 Oktober 2022 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024



**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 110/Poigar II dan 104/Poigar II kepada Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.182.000 (dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Dian Yustisia Anggraini, S.H.,M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 10.000,00        |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 10.000,00        |
| 3. Administrasi Kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN  
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 1288 K/Pdt/2024